Le risque et le contrat auto

Découverte · pièces · CRM · formules · tarification

Obligation et découverte

Tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré en responsabilité civile, qu'il circule ou non (art. L211-1 C. assur.). Défaut d'assurance : délit, 3 750 € d'amende. Refusé partout ? Le **Bureau central de tarification** fixe la prime de la RC.

Le véhicule

- Marque, modèle, finition, immatriculation
- Puissances réelle (ch) et fiscale (CV) — 1 kW = 1,36 ch
- Usage : privé, domicile-travail, professionnel, tournées
- Stationnement : mode et code postal

Les conducteurs

- Souscripteur : personne physique ou morale
- Conducteurs habituels et occasionnels
- Date et numéro de permis
- Antécédents : CRM, sinistres, suspension

Les pièces indispensables

Pièce	À retenir
Carte grise	définitive, barrée + certificat de cession, CPI (1 mois), WW (4 mois), quitus fiscal
Permis	papier ou carte, certificat d'examen (4 mois), relevé **restreint** ANTS — jamais le relevé intégral
Relevé d'informations	CRM, sinistres des 5 dernières années, état du contrat

Conduite encadrée : dès 15 ans, accompagnateur titulaire du permis B depuis 5 ans, élève déclaré au contrat.

Le coefficient de réduction-majoration

0,50	bonus	1,00	malus	3,50

Par période de 12 mois	Classique	Tournées
Sans sinistre responsable	× 0,95	× 0,93
Sinistre 100 % responsable	× 1,25	× 1,20
Sinistre 50 % (torts partagés)	× 1,125	× 1,10

- **Arrondi à l'inférieur**, 2 décimales · 1,00 au premier contrat · 0,50 au bout de 13 ans
- Période de référence arrêtée **2 mois avant l'échéance** · pas de bonus sous **9 mois** d'assurance
- **Descente rapide** : 2 ans sans sinistre responsable → retour à 1,00
- **Joker** : clause contractuelle, pas une règle légale

Les formules

Garantie	Tiers	Tiers +	Tous risques
Responsabilité civile, défense recours	✔	✔	✔
Vol, incendie, bris de glace	—	✔	✔
CatNat, cat. techno, force de la nature	—	✔	✔
Dommages tous accidents	—	—	✔

Options : garantie du conducteur, protection juridique, valeur majorée, panne mécanique, assistance.
Franchise : absolue ou proportionnelle ; jeune conducteur, conduite non désignée.

La tarification

1. **Prime pure** — fréquence × coût moyen
2. **Prime de référence** — + chargement de sécurité + frais
3. **Prime nette** — × CRM × majorations
4. **Prime totale** — + frais accessoires + taxes

Majorations maximales : alcool +150 % · délit de fuite +100 % · responsable de 3 sinistres ou plus +50 % · retrait ou annulation du permis +200 %.

Taxes 2026 : RC 33 % · autres garanties 18 % · Fonds de garantie 2 % · contribution attentats 6,50 € (**8,50 € au 01/01/2027**) · surprime CatNat 9 % de la prime dommages.

S'entraîner en ligne

Adresse : thle2.github.io/MAD_Auto_Habitation/exercices suivie du nom de l'exercice — liens cliquables dans le PDF.

Simulateur bonus-malus
/auto-simulateur-crm

Simulateur de prime
/auto-simulateur-prime

Constat amiable
/auto-constat-amiable

Barème IRSA
/auto-bareme-irsa

Exercice CRM
/auto-exercice-crm

Garanties et tarification
/auto-exercice-garanties-tarif

La vie du contrat et le sinistre

Règles légales · déclaration · constat · process · convention IRSA

La vie du contrat

- **Déclaration du risque** : répondre exactement (L113-2). Fausse déclaration intentionnelle : **nullité** (L113-8) ; sans mauvaise foi : **indemnité réduite** au prorata des primes (L113-9).
- **Aggravation** : à déclarer sous **15 jours** ; l'assureur résilie (10 jours) ou propose une nouvelle prime (refus ou silence 30 jours → résiliation).
- **Prime impayée** (L113-3) : 10 jours → mise en demeure → suspension à **+30 jours** → résiliation possible **+10 jours**.

La fin du contrat

Motif	Règle
Échéance (L113-12)	préavis de 2 mois
Loi Hamon (L113-15-2)	après 1 an, effet 1 mois ; le nouvel assureur s'en charge
Loi Chatel (L113-15-1)	avis tardif : 20 jours pour résilier
En ligne (L113-14)	« 3 clics » depuis juin 2023
Changement de situation	3 mois, effet 1 mois (L113-16)
Vente du véhicule	suspension le lendemain, préavis 10 jours (L121-11)

Déclarer un sinistre

5 j
ouvrés minimum, cas général

2 j
ouvrés minimum en cas de vol

30 j
après l'arrêté CatNat au JO

Sinistre	Pièce
Accident avec tiers	constat amiable
Vol, vandalisme, délit de fuite	récépissé de dépôt de plainte
Incendie, bris de glace, CatNat, sans tiers	écrit circonstancié (+ plainte si incendie criminel)

Le constat amiable

- Cocher les **circonstances** (17 cases) et reporter le **nombre de cases**
- Croquis, point de choc, dégâts apparents
- Signé par les deux : **plus aucune modification**
- Désaccord : un constat signé par un seul conducteur
- Blessé : le cocher (rubrique 3)

Le process de gestion

1. Déclaration
2. Ouverture
3. Mise en jeu de la garantie
4. Vérification du dossier
5. Pièces complémentaires
6. Expertise
7. Rapport
8. Recours
9. Chiffrage
10. Indemnisation

La convention IRSA

Conditions
Au moins 2 véhicules à moteur assurés chez des adhérents · France ou Monaco · dommages **matériels** (le corporel : loi Badinter, IRCA) · constat · barème.

Expertise
Obligatoire au-delà de **1 000 € HT** (2026).

Recours
Sous **6 500 € HT** : forfait de **2 030 €** · au-delà : frais réels.

Barème — cas fréquents

- **10** heurt à l'arrière
- **13** deux changements de file : 50/50
- **15** un seul change de file
- **40** véhicule régulièrement garé
- **50** feu rouge, sens interdit
- **51** stop, recul, sortie de parking